RESUMÉ — Vnitřní a kancelářský řád soudů

505/2001

Zdrojové znění: 1. 7. 2026 do 31. 12. 2026.

1. Předmět, zásady a souvislosti

Co upravuje: Upravuje organizaci soudních kanceláří, spisy, evidenci, rejstříky a manipulaci s dokumenty.

Zásady a nosné koncepty: Průkaznost, dohledatelnost úkonů, ochrana údajů a řádná správa soudních agend.

Systematika: Chod soudu; přijímání a vyřizování písemností; spisy a evidence; jednotlivé rejstříky, přílohy a vzory.

Subjekty a objekty: Pracovníci soudů a soudní funkcionáři; dokumenty, spisy a evidenční systémy.

Postavení v právním systému: Vnitřní instrukce Ministerstva spravedlnosti. Organizuje výkon svěřených činností; nemůže změnit zákonná procesní práva nebo nahradit rozhodovací titul.

Vazby a zvláštní aplikační vztahy: Instrukce Ministerstva spravedlnosti č. 505/2001 navazuje na zákon č. 6/2002 Sb. a vyhlášku č. 37/1992 Sb. Jde o vnitřní správní pravidlo, které nemůže změnit procesní práva podle OSŘ či trestního řádu.

2. Zredukovaný text — vybraná pravidla

Následuje doslovný výběr úplných vět z označených ustanovení dodaného znění. Vypuštěné podrobnosti a výjimky se při řešení konkrétního případu čtou v původním předpisu. Orientační tematické nadpisy nejsou samostatnými normami.

§ 1 — Rozvrh práce

(1) Předseda soudu sestaví nejpozději do 30. listopadu každého roku návrh rozvrhu práce pro příští kalendářní rok k projednání se soudcovskou radou.

§ 2 — Řízení práce v senátu

(1) U okresních soudů práce v senátu určuje a řídí jeho předseda.

§ 3 — Orientační tabule

(1) Na orientační tabuli umístěné poblíž vchodu budovy soudu se uvedou zejména informace o rozvržení pracovní doby a doby určené pro styk s veřejností a dále o umístění a) jednacích síní, b) podatelny, informačního centra, případně jiných míst pro poskytování informací, c) místností určených pro nahlížení do spisů, poskytování výpisů z veřejných rejstříků, přijímání stížností či žádostí o informace a obdobné úkony, d) místností určených pro pořizování ověřených výstupů z informačního systému veřejné správy obsahujícího údaje z insolvenčního rejstříku, e) pokladny, f) úřední desky.

§ 3a — Úřední deska a elektronická úřední deska soudu

(1) Na úřední desce a elektronické úřední desce soudu se zveřejní informace a) podle zákona o svobodném přístupu k informacím 37, b) o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů 38.

§ 4 — Rozvržení prací soudních kanceláří

Při rozvržení prací mezi soudní kanceláře musí být zajištěno rovnoměrné pracovní zatížení; za tím účelem může být začleněno do některé soudní kanceláře i plnění dalších úkolů (zabezpečení práce evidenčního senátu, vedení pokladny, doručného oddělení, spisovny apod.).

§ 5 — Řízení soudní kanceláře

(1) Soudní kancelář řídí, za její řádný chod odpovídá, práci dalším zaměstnancům soudní kanceláře přiděluje a její řádný výkon kontroluje vedoucí soudní kanceláře.

§ 6 — Dohled nad soudní kanceláří

(1) Na řádný chod všech soudních kanceláří dohlíží a za něj odpovídá předseda soudu.

§ 6a — Praxe studentů právnických fakult na soudu

(1) Se souhlasem předsedy soudu může student právnické fakulty vykonat praxi na soudu.

§ 8 — Působnost vedoucích soudních kanceláří

I bodu 3 instrukce č. 5/2010 SIS se v odstavci slovo „rozhodnutí“ nahrazuje slovy „o pravomocném rozhodnutí“.

§ 9

(1) Pokud předseda soudu neurčí něco jiného, vykonávají v jednotlivých odděleních odborní a administrativní pracovníci veškeré organizační a administrativní práce související s výkonem soudnictví pod dohledem příslušného předsedy senátu (samosoudce) samostatně.

§ 23 — Postup při výslechu

(1) Po ověření totožnosti vyslýchané osoby soud zjistí její osobní údaje (datum narození, bydliště, dále stav, druh práce a zaměstnavatele, jsou-li tyto údaje důležité pro řízení, a vztah k účastníkům řízení).

§ 24 — Zvláštní postup při výslechu utajovaného svědka nebo osoby pod ochranou

(1) Výslech utajovaného svědka nebo osoby pod ochranou se zpravidla uskutečňuje prostřednictvím videokonferenčního zařízení, nebrání-li tomu technické překážky.

§ 24a — Zvláštní postup při vyžádání údajů z některých evidencí

Jsou-li k soudnímu řízení vyžadovány listinné originály žádostí o vydání občanského průkazu a žádostí o vydání cestovního dokladu, které vedou obecní úřady s rozšířenou působností, soud o tyto doklady písemně požádá.

§ 25 — Předkládání dožádání

(1) O provedení úkonu (dožádání) u jiného soudu (dožádaný soud) žádá dožadující soud písemně přípisem, v němž uvede a) spisové údaje, jejichž znalost je nutná k řádnému provedení úkonu, a to zejména tehdy, je-li o provedení úkonu dožádáno několik soudů, b) zda a který zástupce účastníků má být o úkonu dožádaného soudu vyrozuměn, c) konkrétní otázky, které mají být v rámci dožádání kladeny vyslýchaným osobám, jde-li o výslech osoby, d) zda k dožádání připojuje spisy s poukazem na ty jeho části, kde jsou potřebné údaje obsaženy, e) další významné skutečnosti.

§ 25a — Vyřizování dožádání

(1) Dožádání se provádí s největším urychlením, zejména v případech, kdy je u dožadujícího soudu stanoveno další jednání.

§ 25b — Náklady dožádání

(1) Náklady, které vznikly dožádanému soudu provedením úkonů, dožadující soud dožádanému soudu nehradí.

§ 25c — Dožádání ve styku s cizinou

(2) Dožádání cizozemských justičních orgánů vyřizují zaměstnanci určení rozvrhem práce.

§ 25d — Dožádání jiných orgánů

Při vyřizování dožádání rozhodce podle zvláštního právního předpisu 123 nebo kárného senátu podle exekučního řádu 124 postupuje soud přiměřeně podle ustanovení týkajících se vyřizování dožádání soudu.

§ 26

(1) O návrzích státního zástupce na neodkladná rozhodnutí, souhlas či povolení soudce v přípravném řízení rozhoduje soud bez zbytečného odkladu.

§ 37e — Návrh na rozhodnutí o nároku na bezplatnou právní pomoc nebo právní pomoc za sníženou odměnu

(1) Návrh poškozeného na rozhodnutí soudu o nároku na bezplatnou právní pomoc nebo na právní pomoc za sníženou odměnu v přípravném řízení se zapíše do rejstříku Nt (oddíl „OBHÁJCI A ZMOCNĚNCI“).

§ 45

Na závěr jednání předseda senátu (samosoudce) nadiktuje do záznamu, že záznam byl hlasitě diktován a dále, že byla buď provedena jeho reprodukce, nebo že ji účastníci nepožadovali.

§ 46 — Záznam vyhotovení rozhodnutí

Nadiktuje-li předseda senátu (samosoudce) do záznamu vyhotovení rozhodnutí, musí jeho text obsahovat všechny náležitosti stanovené pro rozhodnutí v zákoně o řízení před soudem.

§ 47

(1) Protokol o jednání se vyhotovuje podle zvukového nebo obrazově zvukového záznamu, stanoví-li tak zákon nebo předseda senátu (samosoudce), nebo může být vyhotoven podle nahlas diktovaného znění zaznamenaného technickou cestou (§ 44); obdobně se postupuje, je-li znění protokolu zaznamenáno těsnopisem.

§ 48

Při záznamu jednání nebo vyhotovení rozhodnutí je pohyb spisu mezi soudcem a kanceláří evidován vedle zápisů v příslušném rejstříku a údajů v kontrolním razítku (§ 177) též pomocí evidenční karty nebo evidenčního listu zvukového nebo zvukově obrazového záznamu, vyplňovaného předsedou senátu (samosoudcem) a předávaného vedoucí soudní kanceláře spolu s pokynem k přepisu tohoto záznamu .

§ 49

Ustanovení § 44 až 48 se použije přiměřeně v případech, kdy protokol o jednání nebo vyhotovení rozhodnutí diktuje do záznamu soudní tajemník (vyšší soudní úředník) nebo když na základě pořízeného zvukového záznamu o průběhu úkonu protokol samostatně pořizuje vyšší soudní úředník nebo protokolující úředník (§ 55b odst. 1 tr. ř.).

§ 50

(1) K sepsání protokolu o jednání lze užít počítače, který musí být spojen s tiskárnou.

§ 52

Je-li k vyvolání věci (§ 11 odst. 1 j. ř.) užito technického zařízení (dále jen „vyvolávacího zařízení“), může ho obsluhovat jak zapisovatel, tak předseda senátu (samosoudce) nebo některý z členů senátu.

§ 53

(1) Jestliže se v této hlavě hovoří o výkonu jednotlivých trestů, rozumí se jimi i výkon odpovídajících trestních opatření podle ZSVM, není-li to z povahy věci vyloučeno.

§ 54

(1) Jestliže trestní stíhání obviněného, který je ve vazbě, skončilo jinak než odsouzením k nepodmíněnému trestu odnětí svobody nebo byl-li uložen trest odnětí svobody, který nepřevyšuje dobu vazby, soud ihned propustí obviněného na svobodu, ledaže by státní zástupce podal proti rozhodnutí stížnost s odkladným účinkem (§ 74 odst. 2 tr. ř.).

§ 55

(1) Nařízení, která se týkají výkonu vazby, trestu nebo ochranných opatření, musí být vlastnoručně podepsána tím kdo je vydal, a opatřena kulatým úředním razítkem.

§ 77

(1) Byl-li pravomocným rozsudkem uložen odsouzenému trest zákazu činnosti (§ 73 a 74 tr. zák.), vyrozumí o tom předseda senátu (samosoudce) s uvedením pravděpodobného dne, kdy zákaz pomine, orgány a osoby, jimž přísluší spolupůsobit při výkonu tohoto trestu.

§ 77a — Výkon trestu zákazu držení a chovu zvířat

(1) Po právní moci rozhodnutí o uložení trestu zákazu držení a chovu zvířat zašle soud krajské veterinární správě, v jejímž obvodu odsouzený bydlí, a nemá-li odsouzený stálé bydliště, v jejímž obvodu se zdržuje nebo pracuje, společně se stejnopisem rozhodnutí, jímž byl trest uložen, opatřeným doložkou o právní moci, a dalšími přílohami podle příslušného právního předpisu 127, žádost o spolupůsobení při výkonu tohoto trestu s uvedením pravděpodobného dne, kdy trest skončí.

§ 78 — Výkon trestu vyhoštění

(1) Ukládá-li soud podle § 80 tr. zák. trest vyhoštění, poučí obviněného o právních důsledcích tohoto trestu a o jeho časové platnosti.

§ 79 — Výkon trestu zákazu pobytu

(1) O uložení trestu zákazu pobytu vyrozumí předseda senátu (samosoudce) opisem výrokové části rozsudku každý obecní, v jehož obvodu je pobyt odsouzenému zakázán a příslušné územní odbory krajských ředitelství Policie Český republiky, městská ředitelství Policie České republiky či obvodní ředitelství Policie České republiky.

§ 79a — Výkon trestu zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce

(1) Po právní moci rozhodnutí o uložení trestu zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce zašle soud středisku Probační a mediační služby v obvodu okresního soudu, ve kterém odsouzený bydlí, pracuje nebo se zdržuje, dokumenty podle § 34 odst. 2 a 3.

§ 79b — Opatření ve vztahu k přiměřenému omezení zdržet se řízení motorových vozidel

(1) Jestliže bylo odsouzenému jako přiměřené omezení dle § 48 odst. 4 tr. zákoníku uloženo přiměřené omezení zdržet se řízení motorových vozidel (§ 196a tr. zákoníku), zašle soud pravomocný rozsudek, jímž bylo toto omezení uloženo, spolu s vyrozuměním o tom, na kdy připadá předpokládaný konec výkonu takového opatření, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností dle místa trvalého pobytu odsouzeného, a to ve lhůtě: a) pěti pracovních dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, nabylo-li rozhodnutí právní moci v prvním stupni řízení, nebo b) pěti pracovních dnů ode dne, kdy soud I. stupně obdržel rozhodnutí soudu II. stupně.

§ 79c

Vyrozumění o uložení přiměřeného omezení zdržet se hazardních her, hraní na hracích přístrojích a sázek, zašle soud Ministerstvu financí podle jiného právního předpisu 70, stejně jako vyrozumění o změně nebo zrušení takového přiměřeného omezení, případně vyrozumění o tom, že nastala jiná právní skutečnost mající za následek zánik tohoto přiměřeného omezení.

§ 80

(1) Ustanovení tohoto oddílu se vztahují na výkon pravomocných rozhodnutí soudu, jimiž a) se zajišťuje majetek obviněného podle § 347 tr. ř. b) stát nabývá majetek uložením trestní sankce, případně uložením opatření dle ZSVM.

§ 96 — Zajištění nároků poškozeného

(1) Byl-li nárok poškozeného na náhradu škody zajištěn na věcech obviněného a mají-li věci popsané v usnesení o zajištění být uloženy do úschovy, postupuje se přiměřeně podle § 80 a 81.

§ 98 — Postup po právní moci rozhodnutí o uložení pořádkové pokuty

(1) Po právní moci rozhodnutí o uložení pořádkové pokuty zašle soud osobě, jíž byla pokuta uložena, výzvu k jejímu zaplacení ve lhůtě patnácti dnů s upozorněním, že jinak bude zaplacení vymáháno celním úřadem.

§ 99 — Zprávy o výsledku trestního stíhání

(1) Vyrozumění o výsledku trestního stíhání zasílá soud tam, kde to stanoví příslušné právní předpisy.

§ 99a — Předávání informací ministerstvu do rejstříku trestů

(1) Soud předává elektronicky ministerstvu do rejstříku trestů trestní listy a zakládající a dodatečné zprávy obsahující údaje důležité pro zápis v rejstříku trestů nebo pro změnu zápisu.

§ 99b — Informace o nařízeném odposlechu a vydaném příkazu k zjištění údajů o telekomunikačním provozu

(1) Jestliže byl ve věci nařízen odposlech, který byl užit jako důkaz, nebo vydán příkaz k zjištění údajů o telekomunikačním provozu, je o tom třeba, nebrání-li tomu zákonné důvody153, informovat osobu uživatele, pokud je známa, a nejde-li o osobu, která měla možnost se tuto informaci dozvědět z trestního spisu a namítat nezákonnost příkazu k odposlechu a jeho provedení v řízení před soudem, případně namítat nezákonnost příkazu k zjištění údajů o telekomunikačním provozu.

§ 100 — Opatření soudu při přerušení trestního stíhání

Rozhodne-li soud o přerušení trestního stíhání, je třeba v intervalech stanovených předsedou senátu ověřovat, zda důvody pro přerušení trestního stíhání nadále trvají; v případě zjištění, že důvody přerušení trestního stíhání pominuly, je třeba spis předložit k dalšímu postupu předsedovi senátu.

§ 101 — Opatření soudu při odkladu a přerušení výkonu trestu odnětí svobody

(1) Rozhodne-li soud o odkladu nebo přerušení výkonu trestu odnětí svobody, je třeba v intervalech stanovených předsedou senátu ověřovat, zda důvody odkladu nebo přerušení nadále trvají, případně zda nenastaly skutečnosti odůvodňující odvolání odkladu nebo přerušení.

§ 102 — Opatření soudu při zrušení pravomocného rozhodnutí

(1) Bylo-li pravomocné rozhodnutí soudu zrušeno na základě dovolání, v řízení o stížnosti pro porušení zákona nebo o návrhu na povolení obnovy anebo postupem podle § 261 tr.ř. a byl-li obviněný zproštěn obžaloby nebo trestní stíhání bylo zastaveno, učiní předseda senátu (samosoudce) soudu prvního stupně neprodleně opatření, aby byly odstraněny všechny důsledky odsuzujícího rozhodnutí.

§ 102a

(1) Pro zasílání zpráv ministerstvu ohledně uznaného cizozemského rozhodnutí se užije obdobně § 99a odst. 1.

§ 103

(1) Postup při výkonu rozhodnutí se řídí příslušnými procesními předpisy, vyhláškou Ministerstva spravedlnosti ČR č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů, a dále Instrukcí Ministerstva spravedlnosti ze dne 21. 8. 1996, č. j. 1360/95-OOD, kterou se vydává Řád pro soudní vykonavatele, ve znění pozdějších změn a doplňků.

§ 132 — Přijímání písemných podání

(1) Podatelna přijímá podání adresovaná soudu po celou pracovní dobu.

§ 133 — Příjem peněžitých hodnot zásilkou

(1) Jestliže doručená zásilka obsahuje peněžní hotovost, cenné papíry nebo jiné peněžité hodnoty, pracovník podatelny vyznačí do podacího razítka údaj o jejich druhu a hodnotě.

§ 134 — Příjem peněžitých hodnot jiným způsobem

(1) Pracovník pokladny soudu přijímá peněžité částky na úhradu plateb souvisejících se soudním řízením a na předepsané justiční pohledávky.

§ 134a — Příjem movitých věcí

(1) Jestliže doručená zásilka obsahuje movitou věc, pracovník podatelny ji do podacího razítka stručně popíše a předá zaměstnanci soudu pověřenému vedením knihy úschov, není-li stanoveno jinak.

§ 135 — Podací razítko

Podací razítko obsahuje označení soudu, datum a časový údaj (hodiny, minuty), kdy podání do podatelny došlo, zda bylo doručeno osobně či poštou, a uvedení počtu stejnopisů a příloh;jde-li o zásilky převzaté od pošty, uvede se čas (hodina a minuta) převzetí.

§ 136 — Rozdělování pošty

(1) Došlé písemnosti roztřídí zaměstnanec podatelny a nejméně dvakrát denně odevzdá do jednotlivých soudních kanceláří nebo si je pověření zaměstnanci soudních kanceláří (pověření zaměstnanci jednotlivých organizačních složek soudu) vyzvedávají nejméně jednou denně v podatelně.

§ 138 — Konverze, její provádění a evidence

(1) Konverzí4i se rozumí úplné převedení písemnosti v listinné podobě do podoby elektronické obsažené v datové zprávě nebo datovém souboru, ověření shody obsahu těchto písemností a připojení ověřovací doložky, nebo úplné převedení písemnosti obsažené v datové zprávě do písemnosti v listinné podobě a ověření shody obsahu těchto písemností a připojení ověřovací doložky.

§ 139 — Elektronický obraz

Elektronickým obrazem se rozumí elektronický dokument, který byl vytvořen z písemnosti v listinné podobě nikoliv formou konverze (např. skenováním).

§ 149 — Společná ustanovení

(1) Rejstříky a ostatní evidenční pomůcky (dále jen rejstříky) podávají přehled o stavu každé zapsané věci a jsou také podkladem (prvotní evidencí) pro vypracování statistických výkazů o činnosti soudů.

§ 169 — Jednací číslo

(1) Spisová značka a k ní připojené číslo listu písemnosti nebo vyhotoveného rozhodnutí tvoří jednací číslo (např. 1 T 14/2014-325, 138 C 12/2014-4, 0 Nt 12/2014-12, 7 Co 17/2014-9).

§ 170 — Spisový přehled

(1) Jednotlivé písemnosti se ve spisech řadí chronologicky tak, jak došly soudu nebo byly soudem vyhotoveny anebo byly svěšeny z úřední desky soudu po uplynutí doby k vyvěšení, a takto se zapisují do spisového přehledu (vzor č. 41 v. k. ř.).

§ 171 — Přílohy podání

(1) Přílohou podání je dokument, který podatel jako přílohu výslovně označí a dále dokument, z jehož obsahu je zřejmé, že se o přílohu jedná.

§ 172 — Přílohy spisů

(1) Přílohou spisu jsou zejména přílohové obálky, zapůjčené spisy jiných soudních oddělení, soudů nebo jiných orgánů veřejné moci, a v trestním řízení předměty doličné s výjimkou věcí vzatých do úschovy.

§ 173 — Přílohová obálka

(1) Přílohová obálka obsahuje označení „Přílohová obálka“, spisovou značku, číslovaný seznam příloh podle § 171 odst. 1 s uvedením jejich popisu, data vrácení přílohy a podpisu osoby, která přílohu vrátila, a dále odkaz na číslo listu spisu obsahujícího pokyn k vrácení příloh, případně k jejich ponechání coby trvalé součásti spisu.

§ 174 — Seznam nákladů občanského soudního řízení

(1) Do občanskoprávního spisu o řízení, v němž byl některému účastníku ustanoven zástupce, v němž stát v řízení o pozůstalosti platí odměnu, náhradu hotových výdajů a náhradu za daň z přidané hodnoty notáři, v němž stát platí náklady procesního úkonu nebo kde byla vyžádána záloha na náklady důkazu, se založí seznam nákladů občanského soudního řízení (vzor č. 43 v. k. ř.).

§ 177 — Zpracování referátu

(1) Referát vyhotovený v souladu s příslušným předpisem 139 opatří pověřený zaměstnanec při převzetí spisu otiskem kontrolního razítka a datem převzetí spisu ke zpracování.

§ 178 — Tvorba spisu o vyloučené věci nebo její části

(1) Jestliže bylo rozhodnuto o vyloučení věci nebo její části k samostatnému řízení, první písemností ve spisu o vyloučené věci nebo její části je stejnopis rozhodnutí o vyloučení věci s vyznačenou doložkou právní moci.

§ 179 — Tvorba spisu po rozhodnutí o spojení věcí

(1) Jestliže bylo rozhodnuto o spojení věcí ke společnému řízení, připojí se spisy spojených věcí trvale ke spisu, v němž bude řízení pokračovat; ostatní věci se spojením vyřídí, nejedná-li se o věci již vyřízené.

§ 201 — Obecná ustanovení

(1) Tato část kancelářského řádu upravuje provádění kancelářských prací, vedení rejstříků a rejstříků právnických osob rejstříkovými soudy, evidenčních pomůcek a dalších činností s tím spojených v rejstříkovém řízení; ostatní ustanovení kancelářského řádu se užijí přiměřeně, neodporují-li ustanovením v této části.

§ 202 — Veřejné rejstříky právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů

(1) Rejstříkový soud vede v souladu se zvláštním právním předpisem 88) veřejné rejstříky právnických a fyzických osob, kterými jsou a) spolkový rejstřík, b) nadační rejstřík, c) rejstřík ústavů, d) rejstřík společenství vlastníků jednotek, e) obchodní rejstřík, f) rejstřík obecně prospěšných společností.

§ 203 — Obchodní rejstřík

(1) V obchodním rejstříku jsou evidovány obchodní společnosti a družstva, evropské společnosti, příspěvkové organizace, státní podniky a další právnické a fyzické osoby, včetně jejich odštěpných závodů, závodů a odštěpných závodů zahraničních osob, o kterých zákon stanoví, že se zapisují do obchodního rejstříku.

§ 204 — Spolkový rejstřík

(1) Spolkový rejstřík má oddíl s označením „L“.

§ 205 — Nadační rejstřík

(1) Rejstřík nadací a nadačních fondů (nadační rejstřík) má oddíl s označením „N“.

§ 206 — Rejstřík ústavů

(1) Rejstřík ústavů má oddíl s označením „U“.

§ 207 — Rejstřík společenství vlastníků jednotek

(1) Rejstřík společenství vlastníků jednotek má oddíl s označením „S“.

§ 208 — Rejstřík obecně prospěšných společností

(1) Rejstřík obecně prospěšných společností má oddíl s označením „O“.

§ 208c — Evidence svěřenských fondů

(1) Evidence svěřenských fondů je částečně veřejná.

§ 214 — Povinnosti rejstříkového soudu při skončení insolvenčního řízení

Rejstříkové soudy do 3 dnů od doručení pravomocného rozhodnutí o skončení insolvenčního řízení subjektu zapsaného v obchodním rejstříku, n spolkovém rejstříku, rejstříku ústavů, nadačním rejstříku, rejstříku obecně prospěšných společností nebo rejstříku společenství vlastníků jednotek odstraní údaj o tom, že subjekt se nachází v insolvenčním řízení.

§ 215p — Obecná ustanovení

Ustanovení této hlavy upravují některé specifické činnosti prováděné soudy v opatrovnickém řízení.

§ 215q — Přechod opatrovnictví

(1) Pokud dojde v souladu s příslušným předpisem 72 k přechodu opatrovnictví na nového opatrovníka, vyhotoví soud listinu opatrovníka, kterou zašle veřejnému opatrovníkovi, na nějž opatrovnictví přešlo.

§ 216 — Evidenční pomůcky

(1) Pozůstalostní soud51 řízení o pozůstalosti eviduje v rejstříku D.

§ 217 — zrušen

Instrukce 3/2014 SIS statovní nové znění § 217 včetně nadpisu s malým „n“ ve slovech „notářskou komorou“.

§ 218 — Zjišťování stavu a obsahu listin

(1) Zjišťuje-li stav a obsah listiny soud144, k originálu listiny, jejíž stav a obsah byl zjištěn (prohlášená listina), připojí záznam, v němž se uvede označení soudu, který vede řízení o pozůstalosti, spisová značka, datum prohlášení listiny a podpis osoby, která zjistila stav a obsah listiny.

§ 220 — Sbírka prohlášených pořízení pro případ smrti

(1) Pořízení pro případ smrti a případné další listiny obsahující právní jednání pro případ smrti, které se podle zákona ukládají u soudu, se uloží do Sbírky prohlášených pořízení pro případ smrti.

§ 221 — Druhy úschov

(2) Všechny doklady vztahující se k jednomu běžnému číslu knihy úschov se zakládají do spisu týkajícího se úschovy (jsou jeho součástí).

§ 222 — Evidence a kontrola úschov

(1) Datum přijetí úschovy, její vydání příjemci a další údaje týkající se nakládání s předmětem úschovy eviduje soud v knize úschov vedené v informačním systému.

§ 223 — Úschova v kovové skříni soudu nebo v bezpečnostní schránce u banky

(1) Movité věci se do kovové skříně ukládají v pevných obalech či obálkách opatřených zajišťovacími páskami, kulatým úředním razítkem a podpisem zaměstnance pověřeného vedením knihy úschov.

§ 254b — Evidence úředních razítek soudu

Evidence úředních razítek soudu se vede formou zvláštního jmenného seznamu, který obsahuje otisk razítka, osobní jméno, příjmení, funkci a podpis zaměstnance (soudce), který razítko převzal, datum převzetí, vrácení a vyřazení razítka z evidence.

§ 255 — Evidence oprávnění jednat za právnickou osobu

(1) Evidence oprávnění jednat za právnickou osobu udělených podle § 21 odst. 1 o.s.ř. se vede formou zvláštního jmenného seznamu, kde se vedle osobního jména a příjmení oprávněného zaměstnance právnické osoby uvede označení právnické osoby, která jej pověřila, dále jednací číslo, pod kterým je ve správním deníku udělené oprávnění u soudu založeno.

§ 255a — Evidence osvědčení o registraci plátce daně z přidané hodnoty

Evidence osvědčení o tom, ze advokát nebo veřejná obchodní společnost zřízená k výkonu advokacie24 , notář ,soudní exekutor patentový zástupce nebo společnost patentových zástupců 25 , jsou registrováni u příslušného správce daně jako plátce daně z přidané hodnoty, se vede formou zvláštního jmenného seznamu, kde se vedle osobního jména a příjmení plátce nebo obchodní firmy plátce, a daňového identifikačního čísla přiděleného plátci správcem daně uvede též jednací číslo, Pod kterým je ve správním deníku osvědčení u soudu založeno.

§ 255aa — Evidence procesních (generálních) plných mocí

Evidence procesních (generálních) plných mocí) udělených účastníkem řízení advokátovi, notáři nebo osobě, která vykonává specializované právní poradenství podle zvláštního právního předpisu, se vede formou zvláštního jmenného seznamu, kde se vedle osobního jména a příjmení zástupce účastníka uvede osobní jméno a příjmení nebo obchodní firma anebo název právnické osoby účastníka, který jej pověřil, dále jednací číslo, pod kterým je ve správním deníku udělená procesní (generální) plná moc u soudu založena.

§ 255b

Evidence vzorů otisku podpisového razítka advokáta podle § 42 odst. 4 o. s. ř.

§ 255c — Evidence smluv o postoupení pohledávky právnických osob

Evidence smluv o postoupení pohledávky právnických osob se vede formou zvláštního jmenného seznamu, kde se vedle obchodního jména účastníků smlouvy uvedou jejich IČ, datum a čísla smluv, pod kterými byla uzavřena, dále jednací číslo, pod kterým je ve správním deníku smlouva o postoupení pohledávky založena.

§ 255d — Evidence všeobecných obchodních podmínek obchodních společností

Evidence všeobecných obchodních podmínek obchodních společností se vede formou zvláštního jmenného seznamu, kde se vedle obchodního jména obchodní společnosti uvede její IČ, datum a číslo všeobecných obchodních podmínek, dále jednací číslo, pod kterým jsou ve správním deníku všeobecné obchodní podmínky založeny.

§ 258

Pro řízení vedené soudním komisařem platí přiměřeně ustanovení tohoto předpisu.

§ 262 — Postup při podání odvolání, dovolání a žalob

(1) Soudní komisař předá spis pozůstalostnímu soudu po uplynutí lhůty k podání odvolání všem účastníkům a provedení potřebných úkonů (např. výzva k zaplacení soudního poplatku za odvolání).

Podklad: 505 - 2001 instrukce ministerstva spravedlnosti vnitrni kancelarsky rad pro okresni a krajske a vrchni soudy.pdf • 224 stran původního PDF. Resumé se vztahuje k tomuto nahranému souboru, nikoli k nedoloženým pozdějším změnám.

Rozsah: 3928 slov resumé včetně úvodu z 109999 slov vyčištěného podkladu (3,57 %). Záhlaví a patičky se nepočítají. Zpracováno 14. 10. 2026.